

1530321-07.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD LEANDRO MARTINS

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de RICHARD LEANDRO MARTINS, qualificado à fl. 16, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1530321-07.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1530321-07.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD LEANDRO MARTINS

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de RICHARD LEANDRO MARTINS, qualificado à fl. 16, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c o art. 61, II, J, do CP.

No dia 17 de dezembro de 2021, por volta das 7h30, na Rua Isaias, nº 68, Cidade Ademar, nesta cidade e comarca da Capital, o réu, durante calamidade pública decorrente da pandemia causada pela doença COVID-19, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 23 porções de k2/k4 (maconha sintética), com peso

líquido de 4,6g, 51 porções de maconha, com peso líquido de 101,7g, 2 porções de skunk (maconha geneticamente modificada), com peso líquido de 0,23g, 5 porções de crack (cocaína em pedra), com peso líquido de 1,5g, e 29 porções de cocaína, com peso líquido de 20,4g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão a fls. 7 e laudo preliminar de constatação a fls. 9/13.

Pois bem.

Segundo apurado, durante calamidade pública decorrente da pandemia causada pela doença COVID-19, o denunciado decidiu praticar o crime de tráfico de drogas.

Na ocasião, colocou as drogas acima descritas em uma sacola e se dirigiu à via pública, onde permaneceu parado em uma viela, aguardando os usuários/compradores.

Ocorre que policiais civis realizavam a operação "Capital Mais Segura 5" e avistaram o denunciado em atitude suspeita, parado com uma sacola nas mãos, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Então, realizaram a abordagem de RICHARD e, em revista pessoal, localizaram as porções de drogas acima elencadas na sacola por ele trazida, além de R\$ 30,00, em notas trocadas (de R\$2,00 e R\$5,00). Indagado informalmente a respeito da prática delitiva, RICHARD disse que sairia da biqueira as 8h da manhã.

Prisão preventiva do(s) Réu(s) (50/53).

Em 13/01/22, recebida a denúncia (fls. 70/71).

Réu citado. Defesa prévia na audiência.

Manutenção da denúncia.

Laudo toxicológico (fls. 84/87).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), no boletim de ocorrência (fls. 3/5), no auto de exibição e apreensão (fls. 7), no laudo de constatação (fls. 79/83), no laudo toxicológico (fls. 84/87), e nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa.

A prova oral produzida em sede investigativa foi corroborada pela produzida judicialmente.

O policial Márcio disse que estava em operação denominada Capital Mais Segura.

Passando pelo local dos fatos, conhecido como biqueira, avistou o réu, com o mesmo uma sacola, com as drogas, e dinheiro. O réu afirmou que acabara de trocar de turno, mas não confessou que estava traficando. O policial também disse que não conhecia o réu de outras oportunidades.

O policial Sílvio prestou idêntico depoimento, participava da referida operação, quando avistou o réu, em ponto de drogas, em revista logrando encontrar com o mesmo a sacola em suas mãos. Na mesma, havia a droga e dinheiro.

Em juízo, a versão do réu se afigurou mentirosa. Disse que estava indo buscar a namorada, quando os policiais o abordaram. Trouxeram uma sacola. Forjaram a ocorrência. Falou que não conhecia os policiais, o que evidencia mais ainda a versão mentirosa.

A autoria, portanto, é inequívoca.

A pena inicial, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Passo à individualização da pena.

Nas duas primeiras fases, o réu tinha 18 anos, e é primário, não se podendo, com o devido respeito, utilizar-se ato infracional por aquele praticado equiparado a tráfico de entorpecentes para elevar a pena inicial. O escopo do ECA é a aplicação de medida socioeducativa, diverso do objeto de leis de cunho penal. O crime não foi praticado em razão da pandemia, a descaber a aplicação do art. 61, II, J, do CP.

Portanto, a pena permanece em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, cabe a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Regência, pois nada indica que o réu componha associação criminosa ou pratique o crime de forma habitual; assim, reduzo a pena em 2/3, perfazendo 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa.

Cumpridos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de

liberdade por duas medidas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das execuções.

Diante do estabelecido, é caso de determinar a soltura do réu, com direito de responder em liberdade, na hipótese de eventual recurso.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno de RICHARD LEANDRO MARTINS, qualificado à fl. 16, como incurso nas sanções impostas no art.

33, §4º da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses, de reclusão, em regime aberto, substituída na forma acima especificada, além de 166 dias-multa, no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Determino a destruição das drogas apreendidas e a perda do dinheiro apreendido. Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 04 de março de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de DireitoSentença Proferida.